

Informationssicherheitsgesetz

Ursula Uttinger

Informatik

FH Zentralschweiz



Zweck des ISG

Dieses Gesetz soll:

- a. die sichere Bearbeitung der Informationen, für die der Bund zuständig ist, sowie den sicheren Einsatz der Informatikmittel des Bundes gewährleisten;
- b. die Widerstandsfähigkeit der Schweiz gegenüber Cyberbedrohungen erhöhen

=> Regelungen auch für private Unternehmen!

Pflicht zur Meldung von Cyberangriffen

Prüfen Sie Art. 74b ISG

Welche der Nachfolgenden Organisationen haben eine Meldepflicht?

- ETH
- Universität Luzern
- HSLU
- Migros
- CKW
- SBB
- BVK

Ausnahmen von der Meldepflicht

Vgl. Art. 74c ISG – was bedeutet dies?

Wo findet man etwas?

Meldepflichten

Vergleichen Sie die Meldepflicht nach DSG und nach ISG und deren strafrechtlichen Folgen

Meldepflichten DSG/DSGVO/ISG

Thema	DSG	ISG	DSGVO
Was ist zu melden?	Art. 24 Abs.1 DSG: Verletzung der Datensicherheit, die voraussichtlich zu einem hohen Risiko für die Persönlichkeit oder die Grundrechte der betroffenen Person führt	Art. 74d ISG: Cyberangriff, wenn dieser: a. die Funktionsfähigkeit der betroffenen kritischen Infrastruktur gefährdet; b. zu einer Manipulation oder zu einem Abfluss von Informationen geführt hat; c. über einen längeren Zeitraum unentdeckt blieb, insbesondere wenn Anzeichen dafür bestehen, dass er zur Vorbereitung weiterer Cyberangriffe ausgeführt wurde; d. mit Erpressung, Drohung oder Nötigung verbunden ist.	Art. 33 DSGVO: Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten, es sei denn, dass die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten voraussichtlich nicht zu einem Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen führt.
Wo melden?	EDÖB	BACS	Zuständige, nationale Aufsichtsbehörde
Frist für Meldung	So rasch als möglich	Innert 24 Stunden nach Entdeckung des Cyberangriffs	Innert 72 Stunden, nachdem Verletzung bekannt <u>wurde</u>
Inhalt der Meldung	s- Art. 15 DSV	s. Art. 74e Abs. 2 ISG	Art. 33 Abs. 3 DSGVO

Meldepflichten DSG/DSGVO/ISG

Thema	DSG	ISG	DSGVO
Information Betroffener	Art. 24 Abs. 4: Sofern zu deren Schutz notwendig oder auf Verlangen des EDÖB	----	Art. 34 DSGVO: Sofern die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten voraussichtlich ein hohes Risiko für die persönlichen Rechte und Freiheiten natürlicher Personen zur Folge hat
Strafraahmen bei Verletzung der Meldepflicht	Art. 63 DSG i.V.m. Art. 51 Abs. 3 Bst. f DSG: Maximal CHF 250'000	Art. 74 h ISG: Maximal CHF 100'000	Art. 83 Abs.4 Bst. a i.V.m. Art. 33: Maximal Euro 10'000'000 bzw. 2% Jahresumsatz